

刑法
No228

予備独自問題 H29-6

(配点：2)

月 日

月 日

次の各【見解】に関する後記1から5までの各【記述】のうち、誤っているものはどれか。

【見 解】

A説：遺棄罪は、生命・身体に対する危険犯である。

B説：遺棄罪は、生命に対する危険犯である。

【記 述】

1. 「自説のように解さないと処罰範囲が広くなり過ぎる」ことは、B説の根拠となり得る。
2. 「刑法第219条（遺棄等致死傷罪）が致傷罪という加重処罰規定を置いている」ことは、A説の根拠となり得る。
3. 「刑法第218条（保護責任者遺棄罪）が生存に必要な保護をしなかったことを遺棄とともに処罰の対象としている」ことは、B説の根拠となり得る。
4. 「遺棄罪の拘禁刑の上限が傷害罪の拘禁刑の上限よりも軽い」ことは、B説の根拠となり得る。(改)
5. 「刑法典は、殺人、傷害、過失傷害、墮胎の各罪の章の後に遺棄の罪の章を置いている」ことは、A説の根拠となり得る。

No228	遺棄罪	正答率
予備H29-6	正 解	76%
	4	

1 正しい

遺棄罪の構成要件には危険の発生が規定されていないことから、具体的な危険の発生を必要としない抽象的危険犯と解されている(大判大4.5.21)。仮に、本罪が身体に対する危険犯だとすれば、母親Xが一人では歩行困難な幼児Aを置き去りにした場合、Xの行為はAが転ぶなどして怪我をする危険性を生ぜしめたとして、保護責任者遺棄罪(218条)が成立する可能性がある。一方、本罪が生命に対する危険犯だとすれば、Aが転んでも傷害の結果しか発生しないのであれば、遺棄罪には当たらないことになる。ゆえに、本罪を生命・身体に対する危険犯であると解するA説は、処罰範囲が極めて無限定になる見解であると批判されている。よって、本記述は、A説に対する批判となるものであるから、B説の根拠となり得る。

2 正しい

遺棄罪を、身体に対する危険犯でもあるとする見解は、219条が、遺棄致死だけでなく、遺棄致傷の場合をも加重事由としていることから、遺棄罪は生命のみならず身体に対する危険も含まれていると解することを理由として挙げている。

3 正しい

遺棄罪を生命に対する危険犯とする見解は、218条後段が「生存に必要な保護をしなかったとき」と規定しており、不保護の場合には生命に対する危険を処罰の要件としている以上、遺棄と不保護はともに生命を保護法益としているという統一的な解釈をすべきことを理由として挙げている。

4 誤っている

遺棄罪を、身体に対する危険犯でもあるとする見解は、遺棄罪の法定刑が、身体の安全を保護法益とする傷害罪の法定刑よりも軽いことから、遺棄罪の保護法益から身体の安全を排除することはできないことを理由として挙げている。よって、本記述は、遺棄罪を生命・身体に対する危険犯であると解するA説の根拠となり得るから、B説の根拠とはなり得ない。

5 正しい

遺棄罪を、身体に対する危険犯でもあるとする見解は、遺棄罪の規定(217条以下)が、身体の安全を保護法益とする傷害罪(204条)・過失傷害罪(209条)の後に規定されている以上、法が身体への危険を除外する趣旨とは考えられないことを理由として挙げている。